

臺北市數位實驗高級中等學校學生自治會

選舉罷免法

2025年3月5日會員大會通過

2025年9月5日第二版修正通過

第一章 總則

- 第一條 本法依臺北市數位實驗高級中等學校學生自治會組織章程第十一條、第十二條、第十六條訂定之。
- 第二條 本會之選舉、罷免，以普通、平等、直接、無記名方式為之。惟有特別規定者，從其規定。

第二章 選舉罷免執行機關

- 第三條 本會選舉、罷免事務由選舉罷免執行委員會（以下簡稱選委會）辦理之。
- 第四條 選委會隸屬本會，依法獨立行使職權，置委員（以下稱選委）若干人，由會長提請大會同意任命之，並指定一人為主任委員。
- 第五條 選舉罷免執行委員會辦理下列各款事項：
- 一、選舉、罷免公告事項。
 - 二、選舉、罷免事務進程序及計畫事項。
 - 三、候選人資格之審定事項。
 - 四、選舉、罷免之監察事項。
 - 五、投票所、開票所之設置及管理事項。
 - 六、選舉、罷免結果之審查事項。
 - 七、當選證書之製發事項。
 - 八、其他有關選舉、罷免事項。
- 第六條 有下列各款情形之一者，不得被任命為選舉罷免執行委員會之委員。若已被任命者，應自行辭去其委員職位：
- 一、為候選人助選，或公開支持、反對罷免者。
 - 二、為候選人或被罷免人配偶、四等親以內血親或二等親以內者。
- 第七條 選委會為選舉罷免事務之執行，得遴聘本會會員若干名為選務人員，受選委會監督管理，負責選舉罷免事務，其遴聘方式由選委會決定之。
- 選務人員之遴聘應以本會會員聘任。
- 選委會得視需要，指派選委兼任選務人員。

選務人員於進行選舉罷免事務時，不得有任何違反本法之行為。

第三章 選舉

第一節 資格

第八條 本會會員皆有選舉權。

第九條 本校學生有下列各款情形之一者，不得為本會任何選舉之候選人：

一、擔任選委或選務人員。

二、曾於一學年內，因違反本法第四十四條事由，被宣告取消資格確定者。

第十條 本會選舉候選人之積極資格依下列各款規定之：

一、會長、副會長：依本會章程之規範，當選後其任期間為二年級之會員得依法二人聯名登記為候選人。

二、年級學生代表：本會一年級、三年級會員得依本法登記為年級學生代表候選人。

三、其他選舉：本校在學學生得依本法登記為本會其他選舉之候選人，但其他法規有特別規定者，從其規定。

第十一條 登記為候選人，應具備下列各款表件：

一、候選人登記表，格式由選委會定之。

二、刊登於選舉公告之政見，格式由選委會定之。

三、本人之學生證影本。

四、其他選委會規定應交付之資料。

前項第一款表件不合規定者，視為未登記；前項第二、三、四款表件不合規定者，得於登記截止後選委會公告期間內補正，逾期未補正者，視為未登記。

第十二條 本會會長、副會長以全校為選區，採單一選區相對多數決制，任期一學年。

第十三條 年級學生代表選區以全校為選區，採單一選區相對多數決制，任期一學年。

第二節 選舉程序

第十四條 本會會長、副會長及下學年之三年級學生代表之投票日，訂於每學年第二學期結業式前二個月，確切日期由選委會決議之。

一年級學生代表之投票日，訂於每年九月，確切時間由選委會決定之。

本會其他選舉之選舉期間，準用第一款之投票時間規定。但若有其他規定者，從其規定，或因其選舉性質無法與本項規定相容者，由選委會另行制訂法規規定之。

第十五條 選委會最遲應於投票前三十日發布第一份選舉公告，內容包括下列各款：

- 一、投票日期。
- 二、選舉人及其總額。
- 三、應選名額、任期及相關文字說明。
- 四、候選人登記期間、補正期間及應繳交之資料。
- 五、候選人之競選規範。
- 六、適用之法規及決議。
- 七、選委會委員名單。
- 八、候選人之空白登記表電子檔案。
- 九、其他應注意事項。

第十六條 選委會最遲應於投票前十四日發布第二份選舉公告，其內容應包括下列各款：

- 一、候選人之個人履歷及政見。
- 二、投、開票之方式、期間及地點。
- 三、其他應注意事項。
- 四、候選人之競選規範。
- 五、適用之法規及決議。
- 六、選委會委員名單。

第十七條 選委會應於開票結果後最遲七日內發布第三份選舉公告，公佈選舉結果、投票率、得票數等事項。

第三節 競選活動

第十八條 候選人所為之競選活動不得違反本法之規定。

候選人張貼文宣品或懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物，應由候選人簽章且不得妨礙公共安全或交通秩序，並應於投票日後三日內自行清除。

第十九條 選委會得舉辦政見發表會，開放由各候選人登記參加。

政見發表會之其他相關規定，由選委會決定之。

第四節 投票、開票與選舉結果

- 第二十條 選舉人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。
- 前項所稱到達投票所，以到達各該投票所登記領票之選舉人隊伍終端為準。無排隊隊伍者，以到達各該投票所登記領票處為準。
- 投票所內及周圍五公尺內不得張貼選舉相關文宣品或懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物。
- 第二十一條 選舉人投票時，應憑本人學生證向選務人員登記，經選務人員查核選舉人身分後領取選舉票。
- 各投票所應設置選舉人名冊，由選舉人簽名以證明已進入投票所並確認領取選舉票之資格。
- 但因身心障礙無法自行圈投而能表示其意思者，得依其請求，由選務人員依據本人意思，協助或代為圈投。
- 第二十二條 選舉票應依下列各款規定製備：
- 一、按其選區，載明各候選人之號次、姓名及相片。
 - 二、同額競選或不足額競選時，於各候選人欄位，載明「同意」、「不同意」等語。
 - 三、各選舉於選舉票有特別之規定者，從其規定。
- 第二十三條 選舉人於投票所有下列情事之一者，選務人員應註銷其選舉票，選舉票無效：
- 一、未完成投票程序即離開投票所者。
 - 二、重複領票，尚未使用者。
 - 三、擅自使用他人之選舉票者。
 - 四、於紙本投票時，遺留選舉票於圈票亭或投票所，未投入票匱者。
 - 五、不用選委會製發之選舉票者。
 - 六、不圈選完全空白者。
 - 七、單記投票，圈選數超過一人（組）；連記投票，圈選數超過最高連記數；以同意、不同意為選項之投票，圈選數超過一選項。
 - 八、所圈選位置不能辨別為何人（組、選項）。
 - 九、圈選後加以塗改者。
 - 十、加入任何文字、符號或印記者。
 - 十一、將選舉票污染致不能辨別所圈選為何人（組、選項）者。
 - 十二、破損致不完整者。
 - 十三、不用選委會製備之圈選工具者。
 - 十四、選舉票設有無效票欄位時，圈選於該欄位者。

十五、其他無效票認定有疑義時，由選委會當場決議之。

選舉票之註銷，應由選務人員將其標記為無效票，並將事實附記於選舉人名冊或工作日誌；於紙本投票時，並應清點其數量，收回作廢。

第二十四條 於投票所有下列情事之一者，選務人員應令其退出：

一、在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止者。

二、攜帶武器或危險物品入場者。

三、投票完成後仍滯留於圈票亭或投票所，不聽勸阻者。

四、攜帶通訊或攝影設備進入圈票亭者。

五、有其他不正當行為，不服制止者。

選舉人有前項情事之一者，令其退出時，應將其選舉票註銷。其情節重大者，並應專案函報選委會依法處分。

第二十五條 選舉結束後，應由選委兩人以上將票匱彌封，攜至指定之開票所。

前項之投票結果，應由選委兩人以上，於開票所公開確認拆封。

開票完畢，選委應將選舉票按有效票、無效票及用餘票分別包裝並彌封，並依下列期限保管：

一、用餘票為一個月。

二、有效票及無效票為三個月。

三、若遇申訴案件，應保管至申訴案件結案。

第二十六條 開票結果，按各選區應選出之名額，除另有規定外，由得票數最高者依照名額、順序為當選，得票數相同時，由選委會公開抽籤決定之。

本會選委會應於開票結束後將各組候選人得票數與無效票數之相關資料記載為文件，並保留於本會備查。

候選人數為超額競選時，採相對多數決選舉之；同額競選或不足額競選時，應改以同意、不同意為選項選舉之，以有效同意票數多於不同意票數者為當選。

第四章 罷免

第一節 罷免案之提出

第二十七條 本會會長、副會長或其他由選舉產生之人員，得由原選舉區之選舉人向選委會連署提出罷免案。

當選人就職未滿二個月者，不得連署罷免。

第二十八條 各罷免案之提出，依下列各款規定為之：

一、會長、副會長：會長、副會長罷免案之提出，應有當屆有效票總數五分之二之會員連署。

二、其他人員：其他經由選舉產生人員罷免案之提出，準用會長、副會長之規定。

第二十九條 罷免案連署應以書面為之，並應具備下列各款要件：

一、罷免理由。

二、連署人之姓名、年級、學號及簽名。

三、領銜人及其聯絡方式。

四、提出日期。

五、罷免理由書。

罷免案表件不全或不符合規定者，選舉委員會應拒絕受理。

第二節 罷免案之成立

第三十條 選委會應於收到罷免案連署三日內，送交學籍資料主管機關查對其連署人。

第三十一條 罷免案經查明連署合於規定後，選委會應為罷免案成立之宣告，並將罷免理由書副本送交被罷免者，於五日內提出答辯書。

前項答辯書不於規定期間內提出者，視為放棄答辯。

罷免案經查明後不合於規定者，原連署失其效力。

第三十二條 罷免案經原連署人三分之二以上同意，得以書面向選委會撤回之。

第三節 罷免投票

第三十三條 罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後三十日內為之。

第三十四條 罷免票上應刊印「同意罷免」、「不同意罷免」等語及被罷免人姓名及職位，由投票人以選委會製備之工具圈選之。

第三十五條 罷免案之投票人，為原選區有權投票人。

罷免之投、開票，準用本法選舉投、開票之規定。

第三十六條 罷免案投票結果，同意罷免票數多於不同意罷免票數者，罷免案為通過。

罷免案投票結果，同意罷免票數未超過不同意罷免票數者，罷免案為否決。

第三十七條 罷免案投票後，選委會應於投票完畢後五日內公告罷免投票結果。

罷免案通過後，被罷免者自公告日起解除職務，其職務之繼任依其他相關規定辦理。

罷免案否決後，在該被罷免人同一任期內，對同一事由不得再為罷免案提出。

第三十八條 罷免案通過後，應於四十五日內依法對該職位進行補選。

補選之進行，準用本法選舉投、開票之規定。

第五章 妨害選舉罷免之處分

第三十九條 本校校方所為之獎懲、處分，不影響本法關於選舉罷免事項之相關處分。

第四十條 關於本會選舉罷免事項之相關之處分，應由選委會決議做成。

前項處分決議之形成，應依照行政程序法為之。

第四十一條 關於違反本法之行為，得以下列方式處分之：

一、取消資格：謂候選人、助選員或選舉人故意違反本法之規定，依本法規定得取消資格。

二、免職：謂選委或選舉事務人員，於選舉中有違反本法之行為，依本法規定得免其職務者。

三、書面道歉。

四、轉介校方獎懲。

第四十二條 對於違反本法之行為，本會會員皆得依其性質向選委會舉發。

第四十三條 對於違反本法之行為，選委會應於接獲舉發之日起五日內做成決議公告之。

第四十四條 有下列各款行為之一者，應取消其資格：

一、向其他候選人或具候選資格之人行求期約或交付財物或不正利益，約定其放棄競選或為一定競選行為者，其收受者亦同。

二、對於選舉人行求期約或交付財物或不正利益，約定其不行使投票或為一定行為者，其收受者亦同。

三、以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害他人為競選、助選或行使投票權者。

四、以非法手法妨害選舉罷免事務者。

五、以非法手法使選舉產生不正結果者。

六、意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖片或其他方式，散佈虛構事實，而生損害於公眾者。

七、候選人資格不符規定，但以詐術使選委會為候選申請登記者。

第四十五條 選委或選務人員，有違反本法行為之時，應由選委會分別予以免除選委或選務人員職權。

第四十六條 有下列各款情事之一時，應轉介校方獎懲：

一、以非法方式妨害罷免案之提案、連署或投票者。

二、意圖影響選舉、罷免結果，以文字、圖片或其他方式，散佈虛構事實，而生損害於公眾者。

三、意圖以非法手法使選舉、罷免產生不正結果者。

第六章 附則

第四十七條 本法施行細則，由選委會定之。

第四十八條 本辦法自公布日執行。